

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 757/2543 บริษัท จุติพาณิชย์ จำกัด
นาง อุไร รสเกิด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 201

ในวันนัดสืบพยานโจทก์ ทนายจำเลยที่ 1 มาศาล ส่วนผู้รับมอบอำนาจโจทก์ ทนายโจทก์ จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาล และตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 201 วรรคหนึ่ง ไม่ได้บังคับให้ศาล ต้องสอบถามจำเลยที่มาศาลก่อน แต่เป็นเรื่องที่จำเลยที่มาศาลต้องแจ้งต่อศาลในวัน หรือก่อนวันสืบพยานว่าตนตั้งใจจะให้ดำเนินการพิจารณาคดีต่อไปเมื่อจำเลยที่ 1 มิได้แจ้งต่อศาลชั้นต้นในวันหรือก่อนวันสืบพยานโจทก์ว่าตนตั้งใจจะให้ดำเนินการ พิจารณาคดีต่อไป จึงชอบที่ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งจำหน่ายคดีเสียจากสารบบความได้ หากเป็นการดำเนินการกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบอันจะต้องเพิกถอนไม่

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าใช้ ประโยชน์จากรถยนต์ที่เช่าซื้อคันแรกเป็นเงิน 350,035 บาท ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น เงิน 39,581 บาท ค่าขายรถยนต์ขาดทุนเป็นเงิน 359,458 บาท ค่าใช้จ่ายในการ ติดตามยึดรถเป็นเงิน 165,487 บาท กับให้นารถยนต์ที่เช่าซื้อคันที่สองในสภาพ เรียบร้อยใช้การได้ดีมาคืนโจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาเป็นเงิน 1,438,432 บาท ค่า ใช้ประโยชน์เป็นเงิน 594,733 บาท และอีกเดือนละ 22,000 บาท จนกว่าจำเลยทั้ง

สามจะนำรถยนต์ในสภาพใช้การได้ดีมาคืนโจทก์กับค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 65,583 บาท พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ

จำเลยที่ 1 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การ

ในวันนัดสืบพยาน โจทก์ไม่มาศาลและมีได้ร้องขอเลื่อนคดีหรือแจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่มาให้ศาลทราบ ศาลชั้นต้นถือว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาและมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่า การที่ศาลสั่งจำหน่ายคดีโดยไม่ได้สอบถามจำเลยที่ 1 ก่อนว่ามีความประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปหรือไม่นั้น เป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบ ขอให้เพิกถอน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าไม่มีเหตุที่จะเพิกถอน ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในวันนัดสืบพยานโจทก์ทนายจำเลยที่ 1 มาศาล ส่วนผู้รับมอบอำนาจโจทก์ ทนายโจทก์ จำเลยที่ 2 และที่ 3 ทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาล ศาลชั้นต้นเห็นว่า โจทก์ไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องหรือขอเลื่อนคดี ถือว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณา ให้จำหน่ายคดีจากสารบบความ

คดีมีปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของจำเลยที่ 1 เพียงว่า การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีจากสารบบความโดยไม่ได้สอบถามจำเลยที่ 1 ก่อนว่าจะให้ดำเนิน

กระบวนการพิจารณาต่อไปหรือไม่ เป็นการดำเนินการกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบชอบที่ จะต้องเพิกถอนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 หรือไม่ เห็น ว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 201 วรรคหนึ่ง ไม่ได้บังคับให้ ศาลต้องสอบถามจำเลย แต่เป็นเรื่องที่จำเลยต้องแจ้งต่อศาลในวันหรือก่อนวันสืบ พยานว่าตนตั้งใจจะให้ดำเนินการพิจารณาคดีต่อไป ศาลชั้นต้นจึงไม่จำเป็นต้องสอบถาม จำเลยที่ 1 ก่อนว่าจะให้ดำเนินการกระบวนการพิจารณาต่อไปหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลย ที่ 1 ได้แจ้งต่อศาลชั้นต้นในวันหรือก่อนวันสืบพยานโจทก์ว่าตนตั้งใจจะให้ดำเนินการ พิจารณาคดีต่อไป ก็ชอบที่ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งจำหน่ายคดีเสียจากสารบบความได้หา เป็นการดำเนินการกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบอันจะต้องเพิกถอนไม่

พิพากษายืน

(ประชา ประสงค์จรรยา-วินัย วิมลเศรษฐ-สุรพล เจียมจูไร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>